



KLARER WEG

NEXT LEVEL LIFESTYLE

ARBEITSHILFE MIT MUSTERN

Beschleunigungsrüge nach § 155b FamFG

Verfahrensdauer sachlich rügen und Fristen nachvollziehbar dokumentieren.

Diese Arbeitshilfe erklärt Anwendungsbereich, Ablauf und Fristen der Beschleunigungsrüge und Beschleunigungsbeschwerde. Drei allgemeine Muster helfen dir bei der Vorbereitung. Verwende nur Tatsachen, die du belegen kannst, und lasse den Einzelfall möglichst anwaltlich prüfen.

ZUERST LESEN

Diese Vorlage ist keine Rechtsberatung

Die Muster sind allgemeine Formulierungshilfen. Sie können unpassend, unvollständig oder taktisch nachteilig sein, wenn dein Verfahren Besonderheiten aufweist. Dieses Dokument prüft weder Akte noch Fristen. Eine Beschleunigungsrüge garantiert keine schnellere oder inhaltlich günstige Entscheidung.

Die wichtigste Fristfalle

Bei einer Beschleunigungsbeschwerde wegen Untätigkeit läuft die gesetzliche Zweimonatsfrist bereits ab Eingang der Rüge beim Gericht. Die Beschwerde ist erst nach Ablauf der gerichtlichen Monatsfrist möglich. Danach bleibt nur das restliche Zeitfenster bis zum Ende des zweiten Monats. Lass die konkrete Frist sofort prüfen.

Was § 155b FamFG regelt

Ein Beteiligter in einer von § 155 Abs. 1 FamFG erfassten Kindschaftssache kann geltend machen, dass die bisherige Verfahrensdauer nicht dem Vorrang- und Beschleunigungsgebot entspricht. Die Umstände der Verzögerung müssen dargelegt werden. Das Gericht entscheidet spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang durch Beschluss.

Hält das Gericht die Rüge für begründet, muss es unverzüglich geeignete Beschleunigungsmaßnahmen ergreifen und insbesondere den Erlass einer einstweiligen Anordnung prüfen. Die Rüge erzwingt keine bestimmte Entscheidung in der Hauptsache.

Zusätzliche gesetzliche Wirkung

Die Beschleunigungsrüge gilt zugleich als Verzögerungsrüge nach § 198 Abs. 3 Satz 1 GVG. Das ersetzt nicht die weiteren Voraussetzungen eines möglichen Entschädigungsanspruchs.

ANWENDUNGSBEREICH

Wann die Beschleunigungsrüge in Betracht kommt

§ 155 Abs. 1 FamFG erfasst Kindschaftssachen, die folgende Gegenstände betreffen:

- ☐ Aufenthalt des Kindes
- ☐ Umgangsrecht
- ☐ Herausgabe des Kindes
- ☐ Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls

Nicht automatisch erfasst

Nicht jede Sorge-, Unterhalts- oder Scheidungssache fällt in diesen Anwendungsbereich. Bei gemischten oder verbundenen Verfahren muss die rechtliche Einordnung besonders sorgfältig geprüft werden.

Orientierungspunkte aus § 155 FamFG

- ☐ Der Erörterungstermin soll spätestens einen Monat nach Beginn des Verfahrens stattfinden.
- ☐ Eine Terminverlegung ist nur aus zwingenden Gründen zulässig; der Grund ist glaubhaft zu machen.
- ☐ Nach einer Aussetzung für Mediation oder andere außergerichtliche Konfliktbeilegung nimmt das Gericht das Verfahren in der Regel nach drei Monaten wieder auf, wenn keine Einigung erzielt wurde.
- ☐ Ob eine konkrete Dauer unangemessen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

FRISTEN

Fristen und mögliche Wege nach der Rüge

Schritt	Norm	Frist	Einreichung
Beschleunigungsrüge	§ 155b Abs. 1	Keine besondere gesetzliche Frist; im laufenden Verfahren	Beim mit der Sache befassten Gericht
Entscheidung über die Rüge	§ 155b Abs. 2	Spätestens einen Monat nach Eingang	Gericht entscheidet durch Beschluss
Beschwerde gegen den Beschluss	§ 155c Abs. 1	Zwei Wochen nach schriftlicher Bekanntgabe	Beim Gericht, dessen Beschluss angefochten wird
Beschwerde bei Untätigkeit	§ 155c Abs. 4	Innerhalb von zwei Monaten ab Eingang der Rüge; erst nach Ablauf der Monatsfrist	Beim zuständigen Beschwerdegericht

Deine Fristenkontrolle

Eingang der Rüge	Ende Monatsfrist	Ende Zweimonatsfrist	Beratung angefragt am

Fristen nicht schematisch berechnen

Wochenenden, Feiertage, Bekanntgabe, Zugang und Besonderheiten des Einzelfalls können die Berechnung beeinflussen. Nutze diese Tabelle zur Übersicht, nicht als Ersatz für eine verbindliche Fristenprüfung.

FORM UND ZUGANG

So bleibt die Einreichung nachvollziehbar

- ☐ Prüfe, ob du selbst einreichen darfst oder anwaltliche Vertretung erforderlich ist.
- ☐ Anträge und Erklärungen können nach § 25 FamFG schriftlich oder - soweit keine anwaltliche Vertretung nötig ist - zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgegeben werden.
- ☐ Ein unterschriebener Papierbrief oder persönliche Abgabe mit Eingangsnachweis sind für Selbstvertretende regelmäßig nachvollziehbare Wege.
- ☐ Eine einfache E-Mail ist regelmäßig kein formwirksames elektronisches Dokument. Für elektronische Übermittlung gelten § 14 FamFG und § 130a ZPO.
- ☐ Rechtsanwälte, Notare und Behörden unterliegen bei schriftlich einzureichenden Anträgen und Erklärungen grundsätzlich der elektronischen Einreichungspflicht nach § 14b FamFG.
- ☐ Bewahre eine vollständige Kopie und den Zugangsnachweis auf. Notiere Eingangstag und mögliche Fristenden sofort.

Vor dem Absenden

Prüfe die aktuellen Hinweise des zuständigen Gerichts. Technische und organisatorische Einreichungswege können sich unterscheiden.

MUSTER 1

Beschleunigungsrüge

Ersetze eckige Klammern. Streiche Unpassendes. Beschreibe Daten und Verfahrensschritte - keine Motive oder Charakterbewertungen.

[Vorname Name] | [Anschrift]

An das [Gericht] | [Anschrift] | [Ort], [Datum]

In der Kindschaftssache [Bezeichnung] | Aktenzeichen [Az.]

Beschleunigungsrüge nach § 155b FamFG

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Beteiligter des oben bezeichneten Verfahrens erhebe ich Beschleunigungsrüge nach § 155b Abs. 1 FamFG.

Das Verfahren betrifft [Aufenthalt / Umgang / Herausgabe / Kindeswohlgefährdung] und fällt damit nach meiner Einschätzung unter § 155 Abs. 1 FamFG.

Die bisherige Verfahrensdauer entspricht dem Vorrang- und Beschleunigungsgebot aus folgenden Gründen nicht:

1. Verfahrensbeginn: [Datum].
2. Seit [Datum] ist folgende notwendige Verfahrenshandlung offen: [konkret].
3. Ein Termin nach § 155 Abs. 2 FamFG hat [nicht / am Datum] stattgefunden.
4. Am [Datum] bat ich um [Terminierung / Entscheidung / Fortführung]. Reaktion: [konkret].
5. Bedeutung der Verzögerung für das Kind: [sachlich und kurz].

Ich bitte um Entscheidung innerhalb der Frist des § 155b Abs. 2 Satz 1 FamFG und - sofern die Rüge begründet ist - um unverzügliche geeignete Maßnahmen. Ich bitte außerdem um die gesetzlich vorgesehene Prüfung einer einstweiligen Anordnung.

Mit freundlichen Grüßen | [Unterschrift] | [Name]

Anlagen: [nur erforderliche Unterlagen]

MUSTER 2

Beschwerde gegen den Beschluss über die Rüge

Frist: zwei Wochen nach schriftlicher Bekanntgabe. Wegen der kurzen Frist sollte dieses Muster anwaltlich geprüft werden.

[Absender und Anschrift]

An das [Gericht, dessen Beschluss angefochten wird] | [Anschrift]

[Ort], [Datum] | Aktenzeichen [Az.]

Beschleunigungsbeschwerde nach § 155c Abs. 1 FamFG

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den mir am [Datum] schriftlich bekannt gegebenen Beschluss vom [Datum] über meine Beschleunigungsrüge vom [Datum] lege ich Beschleunigungsbeschwerde ein.

Ich beantrage festzustellen, dass die bisherige Dauer des Verfahrens dem Vorrang- und Beschleunigungsgebot des § 155 Abs. 1 FamFG nicht entspricht.

Begründung:

1. Der Beschluss begründet seine Entscheidung im Kern mit [kurz wiedergeben].
2. Dem stehen folgende konkrete Zeiträume und offene Verfahrenshandlungen gegenüber: [Daten und Vorgänge].
3. [Falls relevant] Die Verzögerung beruht nicht auf meinem Verhalten, weil [sachlich erläutern].
4. Im Übrigen nehme ich auf meine Beschleunigungsrüge vom [Datum] Bezug.

Ich bitte um unverzügliche Vorlage an das zuständige Beschwerdegericht gemäß § 155c Abs. 1 Satz 3 FamFG.

Mit freundlichen Grüßen | [Unterschrift] | [Name]

Anlagen: Beschluss, Rüge, Bekanntgabennachweis, erforderliche Belege

MUSTER 3

Beschwerde bei Untätigkeit

Nur wenn innerhalb eines Monats nach Eingang der Rüge keine Entscheidung getroffen wurde. Die Zweimonatsfrist läuft bereits ab Eingang der Rüge.

[Absender und Anschrift]

An das zuständige Beschwerdegericht [Bezeichnung] | [Anschrift]

[Ort], [Datum] | Ausgangsverfahren: [Gericht und Az.]

Beschleunigungsbeschwerde nach § 155c Abs. 4 FamFG

Eingang der Beschleunigungsrüge beim Ausgangsgericht: [Datum]

Berechnetes Ende der Zweimonatsfrist: [Datum - unbedingt prüfen]

Sehr geehrte Damen und Herren,

am [Datum] habe ich Beschleunigungsrüge erhoben. Sie ist beim Ausgangsgericht am [Eingangstag] eingegangen. Ein Zugangsnachweis ist beigefügt.

Die Monatsfrist des § 155b Abs. 2 Satz 1 FamFG ist abgelaufen. Eine Entscheidung über die Rüge liegt mir bis heute nicht vor.

Daher lege ich innerhalb der Frist des § 155c Abs. 4 FamFG Beschleunigungsbeschwerde ein.

Ich beantrage festzustellen, dass die bisherige Dauer des Verfahrens dem Vorrang- und Beschleunigungsgebot des § 155 Abs. 1 FamFG nicht entspricht.

Ergänzend: 1. Verfahrensbeginn [Datum]. 2. Offene Verfahrenshandlung [konkret]. 3. Bedeutung für das Kind [sachlich und kurz].

Mit freundlichen Grüßen | [Unterschrift] | [Name]

Anlagen: Rüge, Zugangsnachweis, relevante Unterlagen

PRÜFUNG

Checkliste vor dem Absenden

- ☐ Aktenzeichen, Gericht, Beteiligtenstellung und Kontaktdaten sind korrekt.
- ☐ Die Sache fällt voraussichtlich unter § 155 Abs. 1 FamFG.
- ☐ Verfahrensbeginn, offene Schritte und frühere Anfragen sind mit Daten benannt.
- ☐ Die Bedeutung der Verzögerung für das Kind ist konkret und sachlich beschrieben.
- ☐ Unbelegte Vorwürfe, Diagnosen und Bewertungen anderer Personen sind entfernt.
- ☐ Nur passende Textbausteine bleiben im Schreiben.
- ☐ Anlagen sind notwendig, geordnet und im Schreiben bezeichnet.
- ☐ Einreichungsweg und Zugangsnachweis sind geklärt.
- ☐ Eingangstag, gerichtliche Monatsfrist und mögliche Beschwerdefristen stehen im Kalender.
- ☐ Das konkrete Ende der Zweimonatsfrist bei Untätigkeit wurde fachlich geprüft.
- ☐ Das Schreiben wurde nach Möglichkeit fachanwaltlich geprüft.

Kostenhilfe

Wenn du anwaltliche Beratung nicht bezahlen kannst, prüfe Beratungshilfe für außergerichtliche Beratung und Verfahrenskostenhilfe für das gerichtliche Verfahren. Informationen und Vorab-Checks bietet das offizielle Justiz-Portal unter service.justiz.de.

RECHTSQUELLEN

Aktuelle amtliche Fundstellen

§ 155 FamFG - Vorrang- und Beschleunigungsgebot

https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__155.html

§ 155b FamFG - Beschleunigungsrüge

https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__155b.html

§ 155c FamFG - Beschleunigungsbeschwerde

https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__155c.html

§§ 14, 14b und 25 FamFG - Einreichung und Geschäftsstelle

<https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/>

§ 198 GVG - Verzögerungsrüge und Entschädigung

https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__198.html

Amtliche Gesetzestexte abgerufen am 28.09.2026 | Dokument aktualisiert 09/2026

Strategie-Session auf stabilervater.de

Beschreibe deine individuelle Situation im Situationscheck unter stabilervater.de im Bereich Strategie-Session. Ergänze dort den bisherigen Verfahrensablauf und deine aktuelle Belastung. Ich lese deine Angaben persönlich und melde mich mit einer ehrlichen Einschätzung, ob und wie ich dich beim Ordnen von Chronologie, offenen Verfahrensschritten, Prioritäten und Kommunikation unterstützen kann. So lassen sich Gespräche mit anwaltlicher Unterstützung, Gericht, Jugendamt, Verfahrensbeistand und weiteren Fachpersonen gezielter vorbereiten.

Die Strategie-Session ersetzt keine Rechtsberatung. Rechtliche Bewertung, verbindliche Fristenprüfung und Freigabe eines Schriftsatzes gehören in anwaltliche Hände.